

일련번호	1
감 사 자	

주 의(신분_면책) · 통 보

제 목 □□에너지 □□회 □□ 검토 □□
 관 계 부 서 □□□□사업처 □□□□부
 조 치 부 서 □□□□사업처 □□□□부
 내 용

□□에너지 □□ 안전중 해당년도 □□□□(안)에 대하여 □□□□가격 등 외부 □□□□등에 대한 반영이 □□하여 □□□□ □□에 □□을 초래하였으며, 이에 대한 주의가 필요함.

1. 업무개요

□□사업처 □□부는 □□ 제2산단 □□□□ □□사업(이하 □□에너지)의 사업관리를 담당하는 운영부서로서 □□에너지의 □□회 및 □□회 안전을 검토하여 회사의 □□원 중 □□에너지 □□로 □□된 자를 통하여□□회 및 □□회 안전에 대한 □□권을 □□한다.

2. 관계규정 및 판단기준

사규 「□□회사 관리지침」 제4조(관리 기본 방향) 제1항은 ‘회사는 □□회사의 자율□□을 보장하며, □□회사의 □□목표 달성을 위하여 필요한 범위 안에서 □□회사 관리업무를 수행한다.’ 이며, 같은 사규 제8조(□□회사의 □□회 및 □□회) 제1항은 ‘사업부서는 □□회사로 하여금 □□회(또는 사원총회, 조합원 총회 등 법인 등의 성격에 따라 기타 이와 유사한 역할을 하는 기구를 포함한다. 이하 같다.) 및 □□회(법인 등의 성격에 따라 이와 유사한 역할을 하는 기구를 포함한다. 이하 같다.) 안전을 □□회 또는 □□회 개최 14일 전까지 제출하도록 하여야 한다. 단, 긴급한 상황 등 필요한 경우 제출기한을 조정할 수 있다.’ 또한, 제2항은 ‘사업부서는 □□회사의 □□회 및 □□회 안전에 대해 주관부서와 협의하여 검토안을 작성한다.’ 고 명시하고 있다.

따라서, □□에너지 □□부서는 □□□□에 있는 □□회사의 관리를 위하여 □□회 중요안전 검토업무를 신중히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간중 □□에너지 □□회 및 □□회 안전 검토내역을 살펴본바, □□에너지 준공(□□년) 이후 □□발전의 □□정상화 노력에도 '20~21년을 제외하고 □□실적 악화(□□)가 지속되어 비상□□회의('24. □□월) 및 □□관리위원회('24. □□월)를 통하여 □□에너지 □□방침을 결정하였음에도 불구하고 □□에너지 □□회 안전중 '20□□년도 예산(안)'에 대해 20□□년도 □□전망을 당기□□□이 □□억원 발생하는것에 대해 원안동의 한바 있다.

이는 상기 내부위원회(비상□□회의, □□관리위원회) 회의결과(□□에너지 재무구조 악화 지속되어 '□□년도 7월경 □□에너지 □□불이행 예상)와 정반대의 □□전망을 한 것으로, '22년도 러-우 □□ 발발 후, 국제 □□가격(LNG) 지속□□에 따른 제품□□원가 □□과 설비□□로 인한 □□를 □□에 의한 □□□□을 미반영하여 재무전망을 낙관하였다.

즉, □□□□에 따른 □□ 결정된 □□회사에 대하여 신중한 관리가 필요함에도 불구하고 주요 □□의사 □□수단인 □□회 □□ 검토를 □□하게 처리하여 관련 부서에 주의를 촉구할 필요가 있다.

관계부서 의견 관련업무 담당자는 감사결과 지적사항을 수용하며 당시 □□회 안전 검토가 □□하였음을 인정하였고, 이후 □□에너지 □□방침 결정 후 □□회 안전 검토 업무를 성실히 하였다고 답하였다. 또한, 20□□년 1월부터 □□에너지 현금□□예상표를 주단위로 □□하기 시작하였으고, □□ 결산, □□□□관리, □□금 현황, □□경색에 따른 □□책 마련 회의 등을 지속하여 현금□□를 □□하였다는 점을 참작해주실 것을 요청하였다.

조치할 사항 □□□□사업처장은 ①□□여건이 악화되어 중점관리 □□회사로 선정된 □□에너지의 □□회 안전 검토를 □□히 처리한 관련 직원에 대해 주의를 주시기 바랍니다. (주의(신분) → 면책) 그리고, ②관련 업무처리가 □□했던 부서에 대하여 타 □□사업 □□회 □□ □□업무에 대해 향후 유사지적사항이 발생하지 않도록 재발 방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

소 속 (원소속)	직위(직급)	성 명	주민번호 (앞자리)	업무담당 기간	조 치
□□□□처 □□□□부	□□□□ (3직급)	□□□□	□□□□	2024.12~현재	□□□□

현장면책 검토서

감사반장 : □□□ (인)

일련 번호	25-특(본) -01	검토부서 (감사실· 자체감사반)	자체감사반	대상 부서	□□□□사업처 □□□□부
제목	□□에너지 □□회 안전 검토 □□			감사자	
지적 요지	□□가 지속되어 파산□□에 있는 □□사업에 대하여 관리업무(□□회 안전검토)를 □□히 하여 이에대한 주의가 필요함.				
면책 요건별 검토 의견					
면책 요건		검토 의견			
공익성	불합리한 규제개선, 공익사업	□□에너지 □□사업 관리업무를 성실히 수행하였으며, 이후 □□을 성공적으로 추진하는데 기여함.			
적극성	적극적 처리	□□에너지 □□사업 관리업무를 수행하면서 □□들의 □□□□ 방침 결정에 중요판단 기준을 적절히 제공하였으며, 이후 □□□□ 업무를 적극적으로 수행하였음.			
사적인 이해관계		감사 대상자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계 및 「행동규범」 위반 없음			
중대한 절차상 하자		□□회 안전 검토 수행시 관련절차에 중대한 절차상 하자는 없음			
고의나 중대한 과실		사적인 이해관계 및 절차상 하자가 없어 고의나 중대한 과실을 인정하기 어려움			
종합 의견	□□에너지 □□사업 관리업무를 수행하면서 □□회 □□검토를 □□히 수행한점은 인정되나, □□에너지 □□과정에서의 주요갈등(□□에너지 □□, □□보도, □□단체 □□여론)을 적극적으로 □□하였음. 해당업무 □□건 이후 유사업무 수행시 업무실수가 없었던점을 고려하여 위 지적에 대한 업무담당자의 신분상 책임(주의)를 감사반장 직권으로 현장면책함. (※ 관련근거 : 「적극행정 면책제도 운영지침」 제9조 2항)				

일련번호	2
감 사 자	

주 의(신분_면책)

제 목 □□에너지 □□ 정상화 TF활동 관리 □□
 관 계 부 서 □□□□사업처 □□□□부
 조 치 부 서 □□□□사업처 □□□□부
 내 용

□□에너지 □□전환에 따라, □□여건 개선을 위한 TF를 운영하였으나, 후속 활동관리가 □□하였음. 이에 대한 주의 및 재발방지가 필요함.

1. 업무개요

□□□□사업처 □□□□부는 20□□년에 □□에너지 □□실적이 다시 □□로 전환되고 지속할것으로 전망함에 따라 □□회사의 연료 □□ 강화, 설비□□ 등을 통한 재무 □□ 확보를 위하여 ‘□□년 1월에 「□□에너지 □□여건 □□을 위한 TF 운영 계획(안)」을 수립·운영하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

사규「□□회사 관리지침」 제4조(관리 기본 방향)에 따르면 ‘□□회사 운영 부서는 □□회사의 □□목표 달성을 위하여 필요한 범위 안에서 □□회사 관리 업무를 수행한다.’고 명시되어 있다.

「공기업·준정부기관의 □□에 관한 지침」 제4조(□□기관 등의 운영)는 ‘각 기관은 □□기관의 성과 제고를 위해 노력하여야 한다.’고 규정하고 있다.

따라서, □□회사 운영부서는 □□악화가 지속되어 재무구조가 취약한 □□에너지 □□사업에 대해 □□여건 개선을 위한 □□회사 관리업무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□에너지는 ‘□□년 최초 □□ 타당성 □□당시 정부의 ‘□□자원 에너지화 정책’에 의해 □□ 연료 수급이 원활할 것으로 전망하였으나, 지자체 □□ 생산 시설 건설이 예상대로 진행되지 않아 □□수급에 차질이 발생하여 ‘□□년 준공 이후 □□가 지속 되었다. ‘□□년 □□전환(□□→□□) 후, ‘20~21년 □□전환 하였으나, ‘□□년 러-우 □□에 의한 국제 연료가격 □□으로 □□ 재전환 되었으며, ‘24년 □□□□로 인하여 제1□□차인 □□□□의 □□수요가 감소하여 □□이 감소되어 □□□□ 보유액 급감으로 □□불이행이 예상되는 상황이었다.

따라서, □□□□사업처 □□에너지 운영담당부서에서는 ‘24년 □월~□월(□개월)의 일정으로 TF를 조직하고 □□개선 업무에 착수하였으며, 총 5차 TF 회의를 계획하고 필요시 연장운영 하기로 하였다.

하지만, 실제 TF운영실적을 살펴본바, TF 착수회의시 □□에너지 □□ 정상화를 위해 논의됐던 추진과제는 아래와 같이 총 □□개로 추진과제 설정 후, 실제 시행여부 점검을 위한 후속과정은 □차례의 진도 점검회의 회의 후 추가적인 활동관리가 없었으며, TF 종결보고 또한 전무하였다.

따라서, □□악화에 빠진 □□사업에 대해 □□여건 개선을 위한 □□회사 관리업무를 □□히 한 관련부서에 주의를 촉구할 필요가 있다. 다만, □□개 추진과제중 대부분이 과제담당 실무부서에서 검토완료하여, 이후 □□진들의 □□에너지 □□ 방침 결정시 주요 의사결정 기준으로 활용 되었던점은 참작이 필요하다고 사료된다.

관계부서 의견 관련업무 담당자는 □□에너지 □□ 정상화 TF 관리업무가 □□하였음을 인정하였으며, 다만 □□에너지 열공급 규정 개정(사용요금 할인제도 폐지, □□□□과 체결한 기본요금 할인 합의서 해지)을 적극적으로 추진하여 □□에너지 열공급 □□이 개선되었으며, 상기 □□개선활동을 바탕으로

□□에너지 지분□□ 추진이 성공적으로 이루어졌다는점을 참작해주실 것을 요청하였다.

조치할 사항 □□□□사업처장은 □□악화에 처한 □□회사 개선업무(TF 활동 관리)를 □□히 한 관련직원에 대하여 주의를 주시기 바랍니다. (주의(신분) → 면책)

[관련자]

소 속 (원소속)	직위(직급)	성 명	주민번호 (앞자리)	업무담당 기간	조 치
□□□처 □□□	□□□ (3직급)	□□□	□□□	2023.12~2024.12	□□□

현장면책 검토서

감사반장 : □□□ (인)

일련 번호	25-특(본) -02	검토부서 (감사실· 자체감사반)	자체감사반	대상 부서	□□□□사업처 □□□□부
제목	□□에너지 □□ 정상화 TF 관리 □□			감사자	□□□
지적 요지	□□에너지가 다시 □□전환됨에 따라 □□여건 개선을 위한 TF를 운영하였으나, 후속 활동관리 업무가 □□하였음.				
면책 요건별 검토 의견					
면책 요건			검토 의견		
공익성	불합리한 규제개선, 공익사업		□□에너지 □□회사 관리업무를 성실히 수행하였으며, □□회사 수지개선에 이바지 하였음.		
적극성	적극적 처리		□□에너지 □□여건 개선활동을 하면서 □□ 규정등을 개선하여 □□회사 □□개선 업무를 적극적으로 추진하였음.		
사적인 이해관계			감사 대상자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계 및 「행동규범」 위반 없음		
중대한 절차상 하자			TF관리업무 수행시 관련절차에 중대한 절차상 하자는 없음		
고의나 중대한 과실			사적인 이해관계 및 절차상 하자가 없어 고의나 중대한 과실을 인정하기 어려움		
종합 의견	□□□□에 빠진 □□회사에 대한 관리업무를 적극적으로 수행하여 □□ 규정 등을 개선하는 등 회사 □□개선에 기여한점이 인정되며, □□진들의 올바른 □□판단(□□방침 결정)에 상기 TF활동이 중요 역할을 하였으므로 위 지적에 대한 업무담당자의 신분상 책임(주의)를 감사반장 직권으로 현장면책함. (※ 관련근거 : 「적극행정 면책제도 운영지침」 제9조 2항)				

록 □□을 □□하여야 한다.’ 고 명시하고 있으며, 제43조(□□·□□의 양도) 제2항은 ‘이 □□이 정하는 바에 따라 □□이 □□되는 경우, 그 □□의 □□인은 해당 □□에 관한 한 양도인과 동일한 성격의 □□자로서 □□·의무를 가진다.’ 라고 명시한다.

따라서, 재무□□자의 매수청구권 행사로 인하여 해당□□을 인수하였을때에는 재무□□자들의 □□지명 □□가 소멸되고, □□ 양수인인 운영□□자(□□□□)는 당초 재무□□자가 지명했던 □□를 □□□□ 선임□□로 교체하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□에너지 □□사업은 초기에 □□□□, □□□□개발, □□적□□자(FI)가 □□로 참여한 사업이었다. □□적□□자는 일반적으로 □□권은 가지고 있지 않지만 다른 □□들보다 높은 □□을 요구하는 □□로 □□에너지 □□□□자의 경우 □□기간이 □□되면 다른 □□자들에게 본인들의 □□을 팔 수 있는 □□(□□□□청구권, □□□□)를 가지고 있었으며, □□에너지 □□기간중 □□□□자의 □□ 시기 도래 시 2번의 □□□□자 교체를 시행하였다.

당시 □□□□자의 □□ 행사시, □□인수를 □□하지 않고 신규 □□□□자로 대체한 사유는 높은 □□비율을 유지하고 있는 우리회사 □□여건상 □□억원 이상의 자체 자금 집행(□□인수)보다는 신규 □□□□자 유치를 통해 □□건전성 확보가 우선이었으며, □□에너지 사업성 개선을 위한 자구노력 기간을 확보함이었다. 상기 □□□□자 교체는 기존 □□□□의 모든 □□가 신규 □□□□자로 이전되는 것으로 □□이전(□□□□청구권, □□지명권)은 기존 재무□□자와 신규 □□□□자간으로 한정된다.

이후 ‘□□년 12월 □□에너지 □□방침 결정 후 □□□□자 □□□□권 청구시기(‘□□년 4월 □□일)가 도래함에 따라 향후 원활한 □□□□을 위하여 □□□□자의 □□·의무 관계 정리가 필수적이었으며 당시 우리회사 자금 상황 고

려시 추가 □□□□ 없이 처리가능한 규모임에 따라 지분(□□%, □□만주, 약 □□억 원)□□를 추진하였다.

따라서 □□양도(□□□□자→□□□□)에 따른 관련 □□확보(재무□□자 □□□□권 □□) 업무도 □□에 시행되어야 했으나, □□변경 절차는 □□□□시점 □□개월후('□□.6월)에 완료되었다. 이는 □□확보□□에 따른 □□회사 □□권 행사에 □□을 □□할 수 있는 행위로서 주의를 촉구할 필요가 있다.

관계부서 의견 본 건의 업무 담당자 면담 결과 감사자 의견에 동의하였으며, □□자 □□ □□후 □□권 변경 절차를 위하여 즉시 □□사에 □□을 취하였으나 담당자 장기 □□□□으로 □□이 닫지 않아 □□변경이 □□되었으며 □□시점 과 실제 □□변경 □□사이('□□. 4월~6월)에 □□에너지의 중요 □□을 위한 □□회가 없어 □□에너지 □□에 □□을 □□하지 않았다는 점을 참작해주실 것을 요청하였으며, 향후 유사업무 수행시 재발방지를 위해 노력하겠다고 답 하였다.

조치할 사항 □□□□사업처장은 □□에너지 □□자 □□권행사에 따른 □□ 추가□□ 후, □□확보(□□권 변경) 업무처리가 □□했던 부서에 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

일련번호	4
감 사 자	

개 선(2)

제 목 □□사례 업무백서 편찬 및 □□ 관련지침 수립필요
관 계 부 서 □□□□단 □□부
조 치 부 서 □□□□단 □□부
내 용

□□에너지 □□사업 □□에 따른 □□ 경험을 자산화하고 □□에 대한 관련지침이 □□하여 이에 대한 개선이 필요함.

1. 업무개요

□□□□단 □□□□부는 □□□□회의('24. □□월) 및 □□□□□□위원회('24. □□월)에서 □□에너지 □□ 여건 □□ 및 □□자에 대한 □□금액 □□에 따른 □□ 주도의 적기 □□을 □□하기로 방침이 수립된 후, □□('25. 5월) 의결 후, 소정의 절차를 거쳐 우리회사의 □□에너지 □□지분 □□을 □□ 완료('25. □□월) 하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「□□□□ 사업개발 지침(전사공용지침-개발-001)」 6.6.2(사업이관) 다. 사업개발 사례 기록은 국내 □□ □□사업에 대해서 ①□□개발 진행 단계별 업무백서 작성 및 공유 ②□□ 및 □□사례, □□관리 노력 등의 경험을 지적 자산화할 것을 명시하고 있다.

따라서, □□사업 □□ 담당부서는 관련규정에 따라 대표적인 □□사업 □□ 사례인 □□에너지 사업에 대한 □□ □□를 제작하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사업개발 □□사례 및 □□관리 노력 경험 지적 자산화 필요

□□에너지 □□사업의 □□원인은 ①□□한 □□로 인한 □□구조 □□, ②열공급 □□조항 □□에 따른 안정적 □□확보 □□, ③□□수급 □□ 상시 □□이며, □□구조 □□을 위한 추가 □□가 □□하여 □□□□을 결정·시행하였다. 이는 □□ 검토 □□과 대외 □□여건 □□에 따른 대표적인 □□사업 □□사례로 볼 수 있으며, 향후 □□사업 추진시 반드시 참고해야 할 부분이다.

□□에너지 □□□□ 과정에서 □□에너지 □□들은 □□ □□에서 □□ 전환 시 □□들의 □□ □□을 □□하여 □□에너지 □□을 □□('□□. 6월)하였으며, 곧바로 □□, □□, □□ 등에게 □□와 그동안 □□되지 못한 □□ 이슈들을 □□하고 □□을 □□하였다.

이에 □□부와 □□부는 이해관계자들과 지속적으로 □□를 이어나갔으며, 잠재 □□와의 □□를 통해 □□에너지 □□와 □□□□가 □□하는 것들을 모두 수용하여 □□자의 □□을 해결 할 수 있었다. □□에너지 □□의 안정적 □□ □□ 연료□□ □□를 □□서에 □□하였으며, □□ 열병합□□ □□ □□까지 □□ □□, □□금 □□, □□□□, □□ □□ 등의 모든 □□ 사항을 □□□□전에 완료하였다.

□□대상 □□회사 □□들의 □□ 및 □□ □□에 대한 상기 일련의 대응방안은 향후 □□한 □□회사 □□시 반드시 □□해야 할 □□으로서 향후 □□추진시 참고·공유할 수 있는 지적 자산화 작업이 필요할 것으로 사료된다.

나. □□□□ 절차 관련지침 수립 필요

□□에너지 □□□□ 절차를 살펴본바 □□□□부서에서 다음과 같은 단계로 □□을 진행·완료 하였다.

Market Sounding은 “우리가 이런 □□의 □□을 □□니다.” 라고 □□하는 과정으로, 보통 Teaser Memorandum(간략 □□ 소개 자료)를 NDA(□□□□협약)를 맺은 후 관심 있는 □□에게 배포하고 추가적인 □□를 요청하는 □□에게 Information Memorandum(상세 □□ 소개자료, □□ 가치□□ 포함)을 추가 배포한다. IM에 답을 수 없는 자료들은 Virtual Data Room(인터넷 자료저장 공간)을 별도로 만들어서 자료를 공유한다. 잠재적 □□들은 □□와 □□과정을 통해 법적 □□적인 NBO(Non Binding Offer)□□을 제시후, 법적 □□을 가지는 BO(Binding Offer) □□을 산정하기 위한 □□ 현장 □□(정밀□□)를 시행한다. 최종적으로 □□들의 최종 입찰 후 SPA(Share Puechase Agreement) □□을 통하여 □□ □□을 체결하였다.

상기 □□□□은 관련 □□□□이 □□하여 20□□년 □□부에서 □□하였던 「민영화 등 공공기관 선진화방안 추진에 따른 □□업무 일반기준(‘08년 11월, 기재부)」과 □□업계에서 통용하는 □□ □□ □□절차를 준용하였다. □□절차 단계별 특 □□항은 없었으나, □□□□각은 신규□□□□과 달리 □□□□가 드물어 향후 □□□□ 수행시 참고·준수하여야 할 □□관련 □□을 수립할 필요가 있음을 시사한다.

관계부서 의견 관련업무 담당자는 □□에너지 사업□□ 원인 및 □□절차중 발생한 모든 이슈에 대해 정리하여 향후 유사사업 추진시 활용할 수 있는 업무 □□ 제작 및 □□ □□ 관련지침 수립 필요성에 대해 공감하였다.

조치할 사항 □□□□□□장은 ①□□에너지 □□ 관련 주요 실무사항 및 □□과정 정리를 통한 향후 회사 □□ 지침서로 활용할 수 있는 가칭「□□□□ □□ 백서」를 제작하여 주시기 바랍니다. (개선) ②□□사업 □□시 사업 운영부서에서 준용할 수 있는 관련지침을 수립하여 주시기 바랍니다. (개선)